Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **001450**
(18 MAR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, de las asignadas en el artículo décimo de la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las

siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental",* y *4. (…) y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1. Permisivos (Expediente LAM1800)

2.1.1. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998, le otorgó a la sociedad KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTDA., Licencia Ambiental para el proyecto "*Bloque de Perforación exploratoria Chipalo*", y estableció Plan de Manejo Ambiental para los pozos Samarkanda 1 y 2.

2.1.2. El referido Ministerio por medio de la Resolución 559 del 22 de junio de 2001, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998 (Licencia Ambiental) en el sentido de ampliar los permisos o autorizaciones para el uso de los recursos naturales para adelantar la perforación del pozo Ankara-1 y establecer el Plan de Manejo Ambiental para el Pozo Ankara 1.

2.1.3. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 552 del 15 de mayo de 2003 a través de la cual modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998, en el sentido de ampliar el corredor de interés exploratorio y autorizar la perforación de los pozos K-1 y K-2.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

2.1.4. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 1513 del 16 de diciembre de 2004, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998, en el sentido de autorizar la perforación de Pozos Abanico Sur 1, Abanico Sur 2 y Abanico Sur 3.

2.1.5. A través de la Resolución 1561 del 21 de octubre de 2008 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998, en el sentido de autorizar la perforación del pozo T1.

2.1.6. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, mediante la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, le otorgó a la sociedad KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED., Licencia Ambiental Global para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda – Bloque Chipalo".

2.1.7. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 978 del 25 de junio de 2009, profirió el Auto No. 2086 del 15 de julio de 2009, a través del cual efectuó seguimiento ambiental al proyecto.

2.1.8. El mencionado Ministerio a través de la Resolución 641 del 26 de marzo de 2010 ordenó el cambio de la razón social del titular de las resoluciones por las cuales se otorgaron Licencias Ambientales y sus modificaciones a las empresas KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD y GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC, por el de PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP.

2.1.9. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en adelante ANLA, con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 413 del 30 de enero de 2015, expidió el Auto No. 0843 del 03 de marzo de 2015 a través del cual realizó seguimiento ambiental al Proyecto.

2.1.10. La ANLA por medio de la Resolución 00130 del 05 de febrero de 2018 autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1034 de 12 de noviembre de 1998 para el desarrollo del proyecto Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo y de todas sus modificaciones contenidas en las

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Resoluciones 559 del 22 de junio de 2001, 406 del 9 de abril de 2003, 552 del 15 de mayo de 2003, 1513 del 16 de diciembre de 2004, 1561 del 21 de octubre de 2005, 1326 del 17 de julio de 2006, cuyo titular era la sociedad PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP identificada con NIT. 800128549-4, a favor de la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA., identificada con NIT. 900251823-6.

2.1.11. La ANLA, con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018, expidió el Auto No. 01251 del 22 de marzo de 2019 través del cual realizó seguimiento ambiental al proyecto.

2.1.12. Seguidamente, la ANLA emitió el Acta No. 38 del 12 de marzo de 2020 a través de la cual efectuó seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020.

2.1.13. A través del Acta No. 39 del 12 de marzo de 2020 la ANLA llevó a cabo seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 01413 del 12 de marzo de 2020.

2.1.14. La ANLA, con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021, expidió el Auto No. 09644 del 16 de noviembre de 2021 través del cual realizó seguimiento ambiental al proyecto.

2.1.15. La ANLA, con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022, expidió el Acta No. 855 del 29 de noviembre de 2022 través del cual realizó seguimiento ambiental al proyecto.

2.1.16. Posteriormente, La ANLA emitió el Acta No. 784 del 29 de noviembre de 2022 a través de la cual realizo seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 07371 del 29 de noviembre de 2022.

2.1.17. La ANLA a través de la Resolución 00314 del 21 de febrero de 2023 aceptó el cambio de razón social de la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA por SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, como titular del instrumento de manejo y control ambiental del proyecto “Campo de Explotación Samarkanda - Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo”.

2.1.18. La ANLA, con fundamento en lo documentado en el Concepto Técnico 5080 del 16 de agosto de 2023, expidió el Auto No. 7730 del 26 de septiembre de 2023 través del cual realizó seguimiento ambiental al proyecto.

2.1.19. Mediante Auto No. 7731 del 23 de septiembre de 2023 la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023.

2.2. Actuación Sancionatoria

2.2.1. El Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad, luego de realizar la verificación y valoración de la información obrante en el expediente LAM1800 (permisivo), emitió el Concepto Técnico nro. 7681 del 10 de noviembre de 2023, en el cual recomendó evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia, con NIT 900.251.823-6, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de obligaciones establecidas para el desarrollo del proyecto "*Campo de Explotación Samarkanda - Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo*", así como de la normativa ambiental.

III. Caso concreto.

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en el seguimiento y control ambiental realizado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto "*Campo de Explotación Samarkanda - Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo*" (Resolución Nro. 1810 del 15 de octubre de 2008), para lo cual se realizó la revisión de la documentación obrante en el expediente permisivo LAM1800 (permisivo), en donde luego de llevarse su cabo valoración, se emitió Concepto Técnico nro. 7681 del 10 de noviembre de 2023, que sustenta la decisión que se adopta en el presente acto administrativo y se circunscribe a los siguientes hallazgos:

1. No haber presentado el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

2. Por haber presentado la actualización del Plan de Contingencias considerando las actividades asociadas a la etapa actual en la que se encuentra el proyecto.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que para la fecha en la cual se verificó el hecho consignado en el concepto técnico citado, la sociedad San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia presuntamente no habrían dado cumplimiento a las siguientes obligaciones:

Hecho nro. 1

- Artículo cuarto de la Resolución nro. 1810 del 15 de octubre de 2008 (Licencia Ambiental)

Obligación reiterada por medio de:

- El numeral 1 del artículo octavo del Auto nro. 2086 del 15 de julio de 2009.

- Los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto nro. 0843 del 03 de marzo de 2015

- El Requerimiento nro. 5 del Acta nro. 38 del 12 de marzo de 2020.

- El numeral 3° del artículo primero del Auto nro. 09644 del 16 de noviembre de 2021.

- El Requerimiento nro. 2 del Acta nro. 855 del 29 de noviembre de 2022

- El numeral 2° del artículo primero del Auto nro. 7731 del 23 de septiembre de 2023.

Hecho nro. 2

- El artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

- El numeral 4° del artículo segundo del Auto nro. 01251 del 22 de marzo de 2019.

Obligación reiterada por medio de:

- Los literales d, e, f, i y j del Requerimiento 6 nro. del Acta 38 del 12 de marzo de 2020.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

- Los literales a, b, c, d y e del numeral 2° del artículo primero del Auto nro. 09644 del 16 de noviembre de 2021.

- Los literales a, b, c, d y e del Requerimiento nro. 3 del Acta nro. 855 del 29 de noviembre de 2022.

- Los literales a, b, c, d y e del Requerimiento nro. 3 del Acta nro. 784 del 29 de noviembre de 2022.

- Los literales a, b, c, d y e del numeral 3° del artículo primero del Auto nro. 7730 del 26 de septiembre de 2023.

- Los literales a, b, c, d y e del numeral 3 del artículo primero del Auto nro. 7731 del 23 de septiembre de 2023.

Al respecto, se tiene que el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad, en el Concepto Técnico nro. 7681 del 10 de noviembre de 2023, puso de presente que la sociedad San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia al parecer no habría dado cumplimiento a las obligaciones que hacen parte del desarrollo del proyecto en mención, así:

“4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En el apartado “11. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO” del Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023, específicamente en el Subnumeral 3 del aparatado “11.3.2. Requerimientos reiterados”, se indicó:

“(…)

3. *Presentar el Plan de Compensación por aprovechamiento forestal – cambio de uso del suelo y el Plan de Compensación por permiso de emisiones; para el proyecto “Campo de Explotación Samarkanda”, el cual deberá incluir:*

    a. *Objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del plan de compensación, los cuales deberán permitir evaluar el cumplimento de la obligación en términos de estructura, función y composición, compensando los impactos no evitados, mitigados o corregidos. Estos deberán estar acordes con los indicadores propuestos.*
    b. *Áreas intervenidas por el proyecto y las áreas que serán compensadas por este.*

c. *Incluir como criterio de selección de predios la caracterización del riesgo, donde se admitan solo los predios que no se encuentren en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, teniendo en cuenta el acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), en caso de que el municipio aun no cuente con dicho plan, el Titular deberá hacer referencia a la caracterización del riesgo que por obligación deben tener los municipios en ausencia del Plan.*
d. *Matriz de riesgos del proyecto, en la cual se especificarán los riesgos de tipo ambiental asociados a las características propias de los terrenos (topografía, suelo, disponibilidad de agua para riegos, condiciones de acceso a los predios), los cuales deben ser tenidos en cuenta y presentar la respectiva medida de mitigación.*
e. *Indicador en términos biológicos para hacer seguimiento al sistema en el área donde se implementará el proyecto.*
f. *Información cartográfica de las áreas específicas en las cuales se propone desarrollar las diferentes actividades de compensación que componen el (Plan de Compensación por Aprovechamiento Forestal y el Plan de compensación por permiso de emisiones); siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*
g. *Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área que será objeto de compensación, su estado actual y registro fotográfico.*
h. *Identificar del uso del suelo de los predios seleccionados y los predios aledaños.*
i. *Acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.*

Lo anterior, en cumplimiento del artículo sexto del Auto 1251 del 22 de marzo de 2019, los numerales a, b, c, d, del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, los numerales 1 y 2 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 843 del 3 de marzo de 2015, Requerimientos No. 2 y 5 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo de 2021, el Artículo Primero, Numeral 3 del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 y del Requerimiento 2 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 855 del 29 de noviembre de 2022.

(…)"

Requerimiento recomendado a partir del cual, se realiza la descripción de los hechos primero y segundo, con el fin de establecer la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionatorio ambiental por cada uno de ellos.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO

Por no presentar el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

1810 del 15 de octubre de 2008 y en cumplimiento a lo requerido en los numerales 1 y 2 del Artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, los Numerales 4 y 5 del Artículo primero del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015, el Requerimiento No. 5 del Acta 38 del 12 de marzo de 2020, el Numeral 3 del Artículo Primero del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021, el Requerimiento 2 del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022 y el Numeral 2 del Artículo primero del Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023.

Se destaca que, en los literales a, b, c, d, del Artículo cuarto de la ***Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008****, por medio de la cual, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgó a la Sociedad KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED, Licencia Ambiental Global para el proyecto “Campo de Explotación Samarkanda – Bloque Chipalo”, se estableció la siguiente obligación:*

“(…)

ARTÍCULO CUARTO. *La Empresa KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED, deberá incluir un Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas, para lo cual se debe presentar a este Ministerio la siguiente información:*

a) Datos claros de su ubicación político – administrativa
b) Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, con la siguiente información: delimitación de la(s) cuenca(s) beneficiada(s), delimitación de los predios seleccionados, e identificación del uso del suelo de los predios seleccionados y aledaños.
c) Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área, su estado actual y registro fotográfico.
d) Acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.

ARTÍCULO QUINTO. *La Empresa KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED, como medida de compensación por el permiso de emisiones atmosféricas para la quema de gas durante las pruebas de producción y la operación de maquinaria y equipos, deberá efectuar un programa de reforestación de una (1) ha por cada pozo en operación, la cual deberá realizarse en sitios concertados con la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Esto, teniendo en cuenta que las plantaciones son consideradas sumideros de carbono, el cual es tomado por las plantas y convertido en biomasa mediante el almacenamiento acumulativo durante el crecimiento de las especies vivas (Appel, 2001). Por lo anterior, la Empresa deberá adicionar la anterior obligación, al programa de compensación presentado en las consideraciones del MAVDT.*

(…)”

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

En cumplimiento de las labores de seguimiento y control ambiental, se realizó visita al proyecto el día 21 de abril de 2009, emitiendo el ***Concepto Técnico 978 del 25 de junio de 2009****, en el cual se indicó el incumplimiento de las obligaciones establecida en el Artículo cuarto y el Artículo quinto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, ya que la Sociedad no había presentado el programa de compensación.*

"(…)

A la fecha la empresa no ha presentado el programa de compensación forestal requerido por emisiones atmosféricas*. Según los representantes de la empresa, se viene considerando un programa macro que busque la compra de predios en áreas de importancia ambiental de los municipios localizados en el área de influencia de los proyectos exploratorios del bloque Chípalo y de otros bloques, en los cuales se puedan articular todos los proyectos de compensación e inversión del 1% que se generen de nuevas actividades exploratorias y/o que se encuentren pendientes de cumplimiento.*

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Razón por la cual, en los Numerales 1 y 2 del Artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 978 del 25 de junio de 2009) se establecieron los siguientes requerimientos:

"(…)

ARTÍCULO OCTAVO. - *Requerir a la empresa KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED, para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental –ICA- presente lo siguiente:*

1. *El Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo requerido en el Artículo Cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008.*
2. *El Programa de Reforestación como medida de compensación por el permiso de emisiones atmosféricas para la quema de gas durante las pruebas de producción y la operación de maquinaria y equipos, de acuerdo a lo requerido en el Artículo Quinto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008*

(…)"

Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, emitió el ***Concepto Técnico 413 del 30 de enero de 2015****, luego de la visita realizada al proyecto los días del 12 al 14 de marzo de 2014, en el cual, se indicó el incumplimiento de las obligaciones establecida en el Artículo cuarto y el Artículo quinto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (páginas 68 y 69), así como de los*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (página 99), ya que la Sociedad no había presentado el programa de compensación.

"(…)

A fecha la empresa no ha presentado el programa de compensación forestal requerido por emisiones atmosféricas.

En el ICA de radicado 4120-1-36857 del 23 de marzo de 2010, de acuerdo con los resultados de anteriores proyectos de reforestación en jurisdicción de CORTOLIMA, la Compañía en cabeza de la Gerencia HSEQ, definió implementar un único programa para dar cumplimiento a los requerimientos pendientes por inversión de 1% y compensación por todos proyectos desarrollados en el área del Tolima, en el Anexo 27 se incluye copia del oficio radicado al MAVDT en julio de 2009, en el cual reporta los avances del cumplimiento del artículo quinto Resolución 1810 de 2008, y establece que en cumplimiento se reforestará 1 ha, teniendo en cuenta que solamente operó el pozo Samarkandal, reforestación que a la fecha no se ha ejecutado.

(…)

Mediante oficio de radicado 4120-E1-80623 del 16 de julio de 2009, se remite un informe de avance al cumplimiento de la Resolución 1810 de 2006. Respecto a esta obligación se comunica que con las nuevas directrices de la Empresa se consideró necesario diseñar y concertar un programa conjunto para los bloques ubicados en el departamento del Tolima, para cumplir con los requerimientos pendientes de inversión del 1%, indicando que el programa se encontraba en proceso de concertación.

En el ICA de radicado 4120-1-36857 del 23 de marzo de 2010, la Empresa señala que durante el periodo reportado estuvo en operación un (1) solo pozo: Samrakanda-1. ***La compañía prevé realizar entonces la reforestación de una (1) hectárea para dar cumplimiento a la medida de compensación establecida, no obstante, pese a lo informado el programa de reforestación no se ha llevado a cabo.***

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por lo cual, en los Numerales 4 y 5 del Artículo primero del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 413 del 30 de enero de 2015), se reiteraron los requerimientos de la siguiente manera:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO: *Reiterar a la empresa PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP, para que de manera inmediata una vez quede ejecutoriado del presente acto administrativo, realice lo siguiente y presente los correspondientes soportes en el Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

4.Presentar y ejecutar el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas, en cumplimiento de los literales a, b, c, d del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, numeral 1 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009.

5.Realizar la compensación forestal por el permiso de emisiones atmosféricas para la quema de gas durante las pruebas de producción y la operación de maquinaria y equipos, en cumplimiento del artículo quinto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, numeral 2del artículo octavo del Auto 2086 del 15-de julio de 2009.

(…)"

Seguidamente, se realizó visita al proyecto los días 24 y 25 de septiembre de 2018, emitiendo el ***Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018****, en el cual se indicó el incumplimiento de las obligaciones establecida en el Artículo cuarto y el Artículo quinto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (páginas 104 y 105), así como de los requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (página 106) y del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (página 107), ya que la Sociedad presento un plan de compensación general en el que no especificaba en que lote iba a realizar el establecimiento de la reforestación por Permiso de Emisiones Atmosféricas.*

"(…)

Mediante comunicación con radicado 2017047431-1-000 del 28 de junio de 2017, la Empresa presenta el Plan de Compensación Forestal para el Bloque de Perforación Exploratoria Chípalo y el Campo Samarkanda, en el que presenta la siguiente información.

En la tabla 2 del citado plan de compensación se presenta el área a compensar así:

POZO	RESOLUCION	OBLIGACIÓN	ÁREA INTERVENIDA (Ha) ó # DE POZOS	ÁREA COMPENSAR (Ha)	OBSERVACIONES
K1	Resolución 0552 de mayo 15 de 2005	2.2 Hectáreas por los pozos K1 y K2	1	1,1	Solo fue perforado el pozo K1
Zión 1 ó T1	Resolución 1561 de octubre 21 de 2005	3.0 Hectáreas por el total del proyecto	1	3	
Ankara 1	Resolución 0559 de junio 22 de 2001	1.0 Hectáreas	1	1	
Ventarrón 1	Resolución 1513 de diciembre 16 de 2004	5.0 Hectáreas por el total del proyecto (Pozos Abanico Sur 1, 2 y 3	1	1,67	Solo fue construido el pozo Abanico Sur 2 renombrado Ventarrón 1.
Samarkanda 1	Resolución 1810 de octubre 15 de 2008	Por el permiso de emisiones, 1.0 Hectárea por cada pozo en operación	1	1	Solo fue puesto en operación el pozo Samarkanda 1.
TOTAL				**7,77**	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

La Empresa presenta una propuesta de compensación forestal correspondiente al establecimiento de reforestaciones de carácter protector para lo cual proponen cinco predios denominados Paraíso- La Pradera (2ha), Bellavista (4 ha), Bellavista 2 (2 ha), La Loma (2 ha) y La Loma 2 (2 ha), para un total de 12 ha disponibles para la ejecución del proyecto. ***No especifica en que lote va a realizar el establecimiento de la reforestación en cumplimiento de la obligación de compensación forestal por el Permiso de Emisiones Atmosféricas para el pozo Samarkanda 1.***

La Empresa debe hacer entrega del Plan de Compensación por Emisiones Atmosféricas, en el que indique con claridad la ubicación del terreno donde se va a desarrollar la actividad, *así como la demás información requerida en este Artículo sin que se confunda con la obligación de compensación forestal por aprovechamiento forestal, para evaluación y pronunciamiento de esta Autoridad.*

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por lo cual, en el Numeral 5 del Artículo segundo del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018), se estableció el siguiente requerimiento:

"(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. *Requerir a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA para que, de manera inmediata, esto es, al día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo entregue los siguientes documentos:*
(…)
5. Información acerca del lote en el que planea realizar la reforestación en compensación forestal por el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento de los literales a), b), c), d) del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, numerales 1 y 2 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 843 del 3 de marzo de 2015.
(…)"

Luego de ello, como resultado de la visita realizada al proyecto el día 20 de febrero de 2020, se emitió el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020, en el cual se indicó el incumplimiento de las obligación establecida en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (página 45), de los requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (página 46) y del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (página 46), así como el cumplimiento del requerimiento del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 (página 48), ya que la Sociedad presento información referente a la gestiones que se adelantaban para la definición del lote en el cual se realizaría la compensación por el Permiso de Emisiones Atmosféricas.

"(…)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

El Titular de la licencia a través del Comunicado con radicación 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020, describe lo siguiente: “Las Quinchas Resource Corp presentó ante la autoridad ambiental el plan de compensación forestal para el bloque Chípalo con el RAD 2017047431·1·000 el día 28 de junio de 2017 y solicitó respuesta de aprobación a este radicado mediante el RAD 2017123508-1-000 del 28 de diciembre de 2017, en este momento se encuentra a la espera de pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental para ejecutar las medidas de implementación correspondientes. Ver anexo 6.

*En lo referente a compensación forestal derivada de obligación respectiva a permisos de emisiones atmosféricas, en la tabla N°2 del plan de compensación presentado mediante el citado radicado, se incluye la obligación de la compensación forestal de 1 hectárea relativa a la operación del pozo Samarkanda 1, único pozo que entró en proceso de pruebas de producción en el bloque exploratorio Chípalo**. Para la ejecución de este plan de compensación, Las Quinchas Resource Corp está realizando las gestiones de viabilidad de predio con Cortolima para la asignación de un área en la finca "El Reflejo" de propiedad de la Corporación ubicada en el municipio de Rovira, predio que según identificación de la corporación hace parte de la cuenca hidrográfica del rio Cucuana;** sobre este particular se anexa el acta de reunión acerca de la gestión de asignación de predio para compensación forestal desarrollada el 12 de diciembre 2019. Ver anexo 8 y Anexo 10.”*

El Titular en el anexo 10, presenta el Acta de la visita al predio el Reflejo propiedad de CORTOLIMA, la cual realizó con el profesional de la Corporación Autónoma regional del Tolima, buscando predios para poder desarrollar la medida de compensación. *En el Anexo 8 incluye el Acta de selección de predios.*
(…)

En conclusión, se da por cumplida esta obligación, en el sentido de presentar la información acerca del lote en el que planea realizar la reforestación en compensación forestal por el permiso de emisiones atmosféricas, no obstante, se aclara que los requerimientos del Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas se realizan en el Auto 2015.

(…)” Subrayado y negrilla fuera del texto.

A raíz de lo cual, en el Requerimiento No. 5 del Acta 38 del 12 de marzo de 2020 (por medio de la cual se acogió el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020), se establecieron los siguientes requerimientos:

“(…)

REQUERIMIENTO
Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Requerir a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA para dar cumplimiento a los requerimientos en los términos indicados a continuación:
(…)

REQUERIMIENTO No. 5

Presentar el Plan de Compensación por aprovechamiento forestal – cambio de uso del suelo y el Plan de Compensación por permiso de emisiones; para el proyecto “campo de Explotación Samarkanda”; entregando la información correspondiente en un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente acta de seguimiento y control ambiental, en cumplimiento al Artículo Sexto del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 y los literales a, b, c, d, del Artículo Cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, el cual deberá incluir:

a) Presentar objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del plan de compensación, los cuales deberán permitir evaluar el cumplimento de la obligación en términos de estructura, función y composición, compensando los impactos no evitados, mitigados o corregidos. Estos deberán estar acordes con los indicadores propuestos.
b) Presentar las áreas intervenidas por el proyecto y las áreas que serán compensadas por este.
c) Incluir como criterio de selección de predios la caracterización del riesgo, donde se admitan solo los predios que no se encuentren en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, teniendo en cuenta el acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), en caso de que el municipio aun no cuente con dicho plan, el Titular deberá hacer referencia a la caracterización del riesgo que por obligación deben tener los municipios en ausencia del Plan.
d) Presentar la matriz de riesgos del proyecto, en la cual se especificarán los riesgos de tipo ambiental asociados a las características propias de los terrenos (topografía, suelo, disponibilidad de agua para riegos, condiciones de acceso a los predios), los cuales deben ser tenidos en cuenta y presentar la respectiva medida de mitigación.
e) Incluir indicador en términos biológicos para hacer seguimiento al sistema en el área donde se implementará el proyecto.
f) Presentar la información cartográfica de las áreas específicas en las cuales se propone desarrollar las diferentes actividades de compensación que componen el (Plan de Compensación por Aprovechamiento Forestal y el Plan de compensación por permiso de emisiones); siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
g) Presentar la Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área que será objeto de compensación, su estado actual y registro fotográfico.
h) Indicar el uso del suelo de los predios seleccionados y los predios aledaños.
i) Presentar el acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.

(…)"

Continuando con las labores de seguimiento y control ambiental, se realizó visita al proyecto los días 23 y 24 de agosto de 2021, emitiendo el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021, en el cual se indicó el incumplimiento de la obligación establecida en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (página 63), de los requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (página 64) y del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (páginas 64 y 65), dado que en el plan de compensación presentado no eran claras las actividades a desarrollar en la compensación forestal por el permiso de emisiones atmosféricas.

"(…)

Una vez analizada la información documental que reposa en el Expediente LAM1800, se puede concluir que el plan de aprovechamiento forestal entregado a través del comunicación con radicado 2017047431-1-000 del 28 de junio de 2017, se presentó para establecer la reforestación de 7.7 hectáreas, para los predios: la pradera, Bellavista, Bellavista 2, la Loma, la Loma 2; sin embargo, el Titular describió en campo y a través del Comunicado con radicación 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020, que está solicitando a la Corporación "CORTOLIMA" áreas para desarrollar esta actividad; en este contexto las actividades que describe el Plan de Compensación variarán respecto al predio que se está gestionando en la Corporación Autónoma Regional del Tolima, así las cosas, ***se solicita al Titular de la licencia presentar nuevamente el plan de compensación, con las áreas que efectivamente ejecutará, separando el Plan de compensación por emisiones del plan de compensación por cambio de uso del suelo.***

De igual forma, ***el Plan de Compensación, incluido en el comunicado con radicación 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020, no es claro en cuanto a las actividades que desarrollara para la compensación forestal por el permiso de emisiones atmosféricas para la quema de gas durante las pruebas de producción y la operación de maquinaria y equipos, por lo cual se solicita entregar nuevamente el documento especificando las actividades a desarrollar.***

Finalmente, ***en la información relacionada en el ICA 12*** *(Radicado 2021146816-1-000 del 16 de julio de 2021), se menciona en el Anexo "ICA-3a" que* ***"Las Quinchas Resource Corp se encuentra adelantando la actualización del Plan de Compensación por aprovechamiento forestal y cambio de uso del suelo del proyecto "Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo"****, aplicable a los Pozos K1 y K2, Ventarrón-1, Pozo T-1 o Zion, pozo Ankara 1, para presentarlo a la ANLA."*

Por lo anterior, se considera que Las Quinchas Resource Corp, no ha dado cumplimiento a esta obligación, para el presente periodo de seguimiento.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por otro lado, se indicó el cumplimiento del requerimiento del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 (página 66), teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020, en cuanto a la presentación de información sobre el lote en el cual se realizaría la compensación por el Permiso de Emisiones Atmosféricas.

Por lo cual, en el Numeral 3 del Artículo Primero del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021), se reiteró el requerimiento de la siguiente manera:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.251.823-6, titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda-Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
(…)

3. *Presentar el Plan de Compensación por aprovechamiento forestal – cambio de uso del suelo y el Plan de Compensación por permiso de emisiones; para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda" en cumplimiento del artículo sexto del Auto 1251 del 22 de marzo de 2019 y los numerales a, b, c, d, del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, los numerales 1 y 2 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 y el numeral 4 del artículo primero del Auto 843 del 3 de marzo de 2015, Requerimientos No. 2 y 5 del Acta 38 del 12 de marzo de 2021el cual deberá incluir:*

   a. *Objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del plan de compensación, los cuales deberán permitir evaluar el cumplimento de la obligación en términos de estructura, función y composición, compensando los impactos no evitados, mitigados o corregidos. Estos deberán estar acordes con los indicadores propuestos.*
   b. *Áreas intervenidas por el proyecto y las áreas que serán compensadas por este.*
   c. *Incluir como criterio de selección de predios la caracterización del riesgo, donde se admitan solo los predios que no se encuentren en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, teniendo en cuenta el acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), en caso de que el municipio aun no cuente con dicho plan, el Titular deberá hacer referencia a la caracterización del riesgo que por obligación deben tener los municipios en ausencia del Plan.*
   d. *Matriz de riesgos del proyecto, en la cual se especificarán los riesgos de tipo ambiental asociados a las características propias de los terrenos (topografía, suelo,*

disponibilidad de agua para riegos, condiciones de acceso a los predios), los cuales deben ser tenidos en cuenta y presentar la respectiva medida de mitigación.

e. Indicador en términos biológicos para hacer seguimiento al sistema en el área donde se implementará el proyecto.

f. Información cartográfica de las áreas específicas en las cuales se propone desarrollar las diferentes actividades de compensación que componen el (Plan de Compensación por Aprovechamiento Forestal y el Plan de compensación por permiso de emisiones); siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

g. Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área que será objeto de compensación, su estado actual y registro fotográfico.

h. Identificar del uso del suelo de los predios seleccionados y los predios aledaños.

i. Acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.

***PARÁGRAFO.** El presente artículo no modifica los plazos señalados inicialmente en los actos administrativos mencionados y se establece sin perjuicio de las medidas sancionatorias a que haya lugar, por la no ejecución de las obligaciones en el plazo previsto inicialmente.*

(…)"

Luego, se realizó visita al proyecto el día 06 de septiembre de 2022, emitiendo el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022, en el cual se indicó el incumplimiento de la obligación establecida en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (página 58), de los requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (páginas 58 y 59), del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (páginas 59 y 60), del Acta 38 del 12 de marzo de 2020 (páginas 61 a 63) y del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 (páginas 64 y 65), dado que la Sociedad no presentó la información requerida.

"(…)

*Mediante el Radicado Rad. 2022146040-1-000 de 14 julio-2022, la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP. SUCURSAL COLOMBIA presenta el Informe de Cumplimiento Ambiental No. 13 para el periodo comprendido del 1 enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en el cual se informa en la ficha ICA-3a que **"Debido a que el auto fue emitido 16 de noviembre de 2021, no se presentan en el ICA No. 13 del año 2021 evidencias del cierre, se comunicarán en el transcurso del año 2022 en el ICA No. 14.".***

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Por lo anterior, la Sociedad no da cumplimiento a la presente obligación, y se recomienda al área jurídica dar inicio al trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio.

(…)” Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por lo cual, en el Requerimiento 2 del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022 (por medio de la cual se acogió el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022), se reiteró el requerimiento de la siguiente manera:

“(…)

REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones que fueron establecidos en los respectivos actos administrativos y presentar ante esta Autoridad Nacional los soportes que permitan su verificación:

REQUERIMIENTO 2.

Presentar el Plan de Compensación por aprovechamiento forestal – cambio de uso del suelo y el Plan de Compensación por permiso de emisiones; para el proyecto “Campo de Explotación Samarkanda”, el cual deberá incluir:

a. Objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del plan de compensación, los cuales deberán permitir evaluar el cumplimento de la obligación en términos de estructura, función y composición, compensando los impactos no evitados, mitigados o corregidos. Estos deberán estar acordes con los indicadores propuestos.
b. Áreas intervenidas por el proyecto y las áreas que serán compensadas por este.
c. Incluir como criterio de selección de predios la caracterización del riesgo, donde se admitan solo los predios que no se encuentren en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, teniendo en cuenta el acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), en caso de que el municipio aun no cuente con dicho plan, el Titular deberá hacer referencia a la caracterización del riesgo que por obligación deben tener los municipios en ausencia del Plan.
d. Matriz de riesgos del proyecto, en la cual se especificarán los riesgos de tipo ambiental asociados a las características propias de los terrenos (topografía, suelo, disponibilidad de agua para riegos, condiciones de acceso a los predios), los cuales deben ser tenidos en cuenta y presentar la respectiva medida de mitigación.
e. Indicador en términos biológicos para hacer seguimiento al sistema en el área donde se implementará el proyecto.
f. Información cartográfica de las áreas específicas en las cuales se propone desarrollar las diferentes actividades de compensación que componen el (Plan de Compensación por Aprovechamiento Forestal y el Plan de compensación por permiso de emisiones); siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

g. Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área que será objeto de compensación, su estado actual y registro fotográfico.
h. Identificar del uso del suelo de los predios seleccionados y los predios aledaños.
i. Acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo sexto del Auto 1251 del 22 de marzo de 2019, los numerales a, b, c, d, del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, los numerales 1 y 2 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 843 del 3 de marzo de 2015, Requerimientos No. 2 y 5 del Acta 38 del 12 de marzo de 2021 y el Artículo Primero, Numeral 3 del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021.

(…)"

*Por último, se realizó seguimiento documental al proyecto, emitiendo el **Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023**, en el cual se indicó el incumplimiento de la obligación establecida en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008 (página 28), de los requerimientos del Auto 2086 del 15 de julio de 2009 (página 28), del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015 (página 29), del Acta 38 del 12 de marzo de 2020 (página 29), del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 (página 29) y del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022 (páginas 29 a 31), dado que la Sociedad continuaba sin presentar la información requerida.*

"(…)

La sociedad no radica información asociada al cumplimiento de esta obligación, por lo tanto, se considera no ha dado cumplimiento y se reitera el requerimiento.

(…)"

*A raíz de lo cual, en el Numeral 2 del Artículo primero del **Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023** (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023), se reiteró una vez más el requerimiento de la siguiente manera:*

"(…)

***ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA como titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda Bloque Chipalo.", el cumplimiento de las siguientes obligaciones, en los términos y condiciones que fueron impuestas en los actos*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

administrativos que se referencian en el presente artículo, y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este Auto de seguimiento y control ambiental:
(…)

2. Presentar el Plan de Compensación por aprovechamiento forestal – cambio de uso del suelo y el Plan de Compensación por permiso de emisiones; para el proyecto “Campo de Explotación Samarkanda”, el cual deberá incluir:

a. Objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del plan de compensación, los cuales deberán permitir evaluar el cumplimento de la obligación en términos de estructura, función y composición, compensando los impactos no evitados, mitigados o corregidos.
Estos deberán estar acordes con los indicadores propuestos.
b. Áreas intervenidas por el proyecto y las áreas que serán compensadas por este.
c. Incluir como criterio de selección de predios la caracterización del riesgo, donde se admitan solo los predios que no se encuentren en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, teniendo en cuenta el acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), en caso de que el municipio aun no cuente con dicho plan, el Titular deberá hacer referencia a la caracterización del riesgo que por obligación deben tener los municipios en ausencia del Plan.
d. Matriz de riesgos del proyecto, en la cual se especificarán los riesgos de tipo ambiental asociados a las características propias de los terrenos (topografía, suelo, disponibilidad de agua para riegos, condiciones de acceso a los predios), los cuales deben ser tenidos en cuenta y presentar la respectiva medida de mitigación.
e. Indicador en términos biológicos para hacer seguimiento al sistema en el área donde se implementará el proyecto.
f. Información cartográfica de las áreas específicas en las cuales se propone desarrollar las diferentes actividades de compensación que componen el (Plan de Compensación por Aprovechamiento Forestal y el Plan de compensación por permiso de emisiones); siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico adoptado por medio de la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
g. Información detallada (aspectos biofísicos), incluyendo el tipo de cobertura vegetal y/o ecosistema dominante en el área que será objeto de compensación, su estado actual y registro fotográfico.
h. Identificar del uso del suelo de los predios seleccionados y los predios aledaños.
i. Acta de Acuerdo y Compromiso de la respectiva entidad territorial y/o autoridad ambiental, en la que se asegure la no enajenación de los predios seleccionados o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos para recuperación o preservación.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo sexto del Auto 1251 del 22 de marzo de 2019, los numerales a, b, c, d, del artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, los numerales 1 y 2 del artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 843 del 3 de marzo de 2015, Requerimientos No. 2 y 5 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo de 2021, el Artículo

Primero, Numeral 3 del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 y del Requerimiento 2 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 855 del 29 de noviembre de 2022.

(…)"

[…]"

DESCRIPCIÓN DEL HECHO SEGUNDO

"[…]

Por no presentar la actualización del plan de contingencias considerando las actividades asociadas a la fase actual del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017 y en cumplimiento del Numeral 4 del Artículo segundo del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019, los Literales d, e, f, i y j del Requerimiento 6 del Acta 38 del 12 de marzo de 2020, los Literales a, b, c, d y e del Numeral 2 del Artículo primero del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021, los Literales a, b, c, d y e del Requerimiento 3 del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022, los Literales a, b, c, d y e del Requerimiento 3 del Acta 784 del 29 de noviembre de 2022, los Literales a, b, c, d y e del Numeral 3 del Artículo primero del Auto 7730 del 26 de septiembre de 2023 y los Literales a, b, c, d y e del Numeral 3 del Artículo primero del Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023.

En el apartado "11. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO" del Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023, específicamente en el Subnumeral 4 del aparatado "11.3.2. Requerimientos reiterados", se indicó:

"(…)

4. *Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto, incluyendo la siguiente información:*

    a. *El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.*
    b. *La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.*
    c. *Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.*
    d. *Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

e. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado.

Lo anterior en cumplimiento de los literales “d, e, f, i, y j” del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo del 2020, de los literales “a, b, c, d y e” del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021 y de los literales “a, b, c, d y e” del requerimiento 3 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 855 del 29 de noviembre de 2022.

(…)”

Con relación a lo anterior, se destaca que, en el Articulo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se adoptaron directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, se establecieron los lineamientos para la formulación del plan de la siguiente manera:

“(…)

SUBSECCIÓN 1
FORMULACIÓN DEL PLAN

ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). El PGRDEPP *desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*
(…)
1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo. *El proceso de conocimiento del riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de manejo del desastre. Su contenido relaciona tres aspectos:*
(…)
2. En el proceso de reducción del riesgo. *Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*
(…)
3. En el proceso de manejo del desastre. *Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados.

(…)"

Ahora bien, en cumplimiento de las labores de control y seguimiento ambiental se realizó visita al proyecto los días 24 y 25 de septiembre de 2018, emitiendo el Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018, en el cual se indicó el incumplimiento de las actividades plantadas en el plan y la no actualización del Plan de Contingencia presentado por la Empresa en el año 2008 (páginas 56 y 57).

"(…)

En el Plan de Contingencia presentado para en el EIA para el Campo de Explotación Samarkanda – bloque Chipalo, la Empresa realizó el análisis de riesgos, hallando los niveles tolerable, aceptable e inaceptable para cada uno de los escenarios considerados específicamente para el proyecto y con base en ello formuló el Plan correspondiente que a su vez contempla los planes estratégico, operativo (contempla principalmente directorio telefónico de las entidades que pueden apoyar la eventual atención, plan de ayuda mutuo y, procedimientos para la atención de cada una de las probables emergencias identificadas específicamente para el Campo acorde con el análisis del medio y de las actividades del proyecto) e informático, el cual incluye, entre otros, un programa de concientiz e analiza en la siguiente T

Actividades planteadas en el Plan	Cumple
- **Programa de concientización** ○ Definición de la comunidad local concerniente, límites geográficos y administrativos ○ Inventario de contactos ya existentes con la comunidad local ○ Conformación del grupo de coordinación del proceso con la comunidad, involucrando personal la Empresa, autoridades locales y líderes de la comunidad. ○ Levantamiento de información sobre organización y preparación de la comunidad en caso de emergencias. ○ Selección de medios de comunicación adecuados a las circunstancias de la zona: material didáctico, vivistas de campo y visita a la comunidad. ○ Información sobre la importancia del proceso a las autoridades locales. - **Proceso de planificación:** prevé estrategias del proceso de planificación de atención de emergencias con la comunidad: ○ Identificación de los participantes en la respuesta ante una emergencia y establecimiento de sus funciones, recursos y responsabilidades ○ Evaluación de los peligros y riesgos que puede provocar una situación de emergencia en la comunidad ○ Identificación de las tareas de respuesta necesarias que no han sido cubiertas por el Plan ○ Armonización de dichas tareas con los recursos disponibles de cada uno de los participantes ○ Información a todos los participantes del Plan de Contingencia, acerca del Plan Integrado de la comunidad ○ Entrenamiento a la comunidad en su conjunto, en la utilización del Plan Integrado.	NO

Consideraciones: *teniendo en cuenta que la Empresa reportó en mayo de 2018, la reactivación de actividades en el pozo Samarkanda 1, deberá informar las actividades realizadas en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Contingencia,*

con énfasis en el programa de concientización y en el proceso de planificación, previstos en el plan informático del Plan de Contingencias del campo Samarkanda.

*De otra parte, **en el expediente no se halló información correspondiente a la actualización del Plan de Contingencia presentado por la Empresa en el año 2008.***

(…)"

Por lo cual, en el Numeral 4 del Artículo segundo del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018), se estableció el siguiente requerimiento:

"(…)

***ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA para que, de manera inmediata, esto es, al día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo entregue los siguientes documentos:*

(…)

Información correspondiente a la ejecución de las actividades del Plan de Contingencia, que incluya la información a que hace referencia el Decreto 2157 de 2017 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Luego de ello, como resultado de la visita realizada al proyecto el día 20 de febrero de 2020, se emitió el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020, en el cual, respecto al estado de avance del proyecto se indicó que, mediante radicado 2018055065-1-000 del 4 de mayo de 2018 la Sociedad informo sobre la reactivación del pozo Samarkanda-1 (página 9).

"(…)

*En la locación Samarkanda, de acuerdo con la información documental que reposa en el expediente LAM1800 y la visita de seguimiento ambiental, se pudo evidenciar que el pozo Samarkanda-2 se encuentra abandonado y el pozo Samarkanda-1 se encuentra inactivo desde el año 2009, sin que en el área del proyecto se hayan vuelto a desarrollar actividades; no obstante, **mediante comunicación con radicado 2018055065-1-000 del 4 de mayo de 2018, la Sociedad informó la reactivación del pozo Samarkanda-1, el cual estaba suspendido desde junio de 2009.** Sin embargo, a la fecha no se están desarrollando actividades, hasta cuando se puedan resolver los asuntos legales que actualmente tiene el predio La Estrella con sus propietarios socios, lugar donde está*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

ubicada la locación Samarkanda; ***aunque, durante la visita de campo, la Sociedad manifestó el interés de reactivación del pozo Samarkanda-1.***
(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

De igual manera, se indicó que, no se encontró relación entre el plan de contingencias y el estado actual del proyecto, por lo cual, se vio la necesidad de actualizar dicho plan (página 27).

"(…)

Durante la verificación documental del expediente LAM1800 no se encontró relación con la actualización del plan de contingencia, debido a los hechos mencionados en el numeral 3.2.1 del presente concepto técnico de seguimiento y lo referenciado por parte de esta Autoridad en el Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 con respecto al estado de abandono del proyecto para las áreas de perforación exploratoria Chipalo y el campo de Explotación Samarkanda.

*Sin embargo, la sociedad deberá remitir a esta Autoridad mediante el Plan de Manejo Ambiental Específico-****PMAE la actualización del plan de contingencia donde se consideren las actividades relacionadas con la perforación de pozos exploratorios y la fase actual del proyecto en el caso de que se lleguen a reactivar las operaciones del campo,*** *en cumplimiento del numeral 4 del artículo segundo del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019*

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Y se indicó el Incumplimiento al requerimiento establecido en el Auto 01251 del 22 de marzo de 2019, ya que si bien la Sociedad dio respuesta mediante radicado 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020, en el mismo no se presentó el Plan de Contingencias (página 28).

"(…)

De acuerdo con la información documental que reposa en el expediente LAM1800 mediante radicado 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020, la sociedad presenta respuesta al presente requerimiento:

"…Las Quinchas Resource Corp se permite allegar el radicado de la presentación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres para empresas Públicas y Privadas del Bloque Chípalo al Comité de gestión de Riesgos municipal del Guamo Tolima, comunicado CHIPALO 00002-2019 del 16 de enero de 2019, de igual forma se adjunta el acta de socialización de dicho plan con el Comité de Riesgos del Municipio el día 31 de enero de 2019 con la participación del señor alcalde del municipio del Guamo Jorge Mellado…"

Cabe aclarar que se realizó revisión documental y no se pudo identificar la presentación del plan de contingencias, por lo cual se reitera el requerimiento debido a que el proyecto se encuentra en fase de operación.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Asimismo, esta Autoridad Nacional requiere que se deberá remitir la actualización del plan de contingencias en la medida que se presenten PMAE durante las actividades de perforación y teniendo en cuenta la fase actual del proyecto.

(…)” Subrayado y negrilla fuera del texto.

A raíz de lo cual, en el Requerimiento No. 6 del Acta 38 del 12 de marzo de 2020 (por medio de la cual se acogió el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020), se estableció el siguiente requerimiento:

“(…)

REQUERIMIENTO
Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020

Requerir a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA para dar cumplimiento a los requerimientos en los términos indicados a continuación:
(…)

Requerimiento No. 6
Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto en cumplimiento del numeral 4 del artículo segundo del Auto 01251 del 22 de marzo de 2019, entregando la siguiente información:

a. Identificación de los elementos expuestos (asentamientos humanos, infraestructura social, áreas con infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural, áreas destinadas a la producción económica: agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola, minera, entre otras, acuíferos, áreas de especial interés ambiental, áreas degradadas, sitios de captación de agua, bocatomas, sistemas de riego, áreas con reglamentación especial definida en los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio, entre otros), entorno de la actividad y relacionados con las áreas de afectación probables definidas.
b. El análisis y valoración de los riesgos para la etapa de operación del proyecto; detallando los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados para la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para actividades que involucren el uso y manejo de sustancias peligrosas, explosivas, químicas y contaminantes e hidrocarburos y sus derivados y de manera semicuantitativa para las demás actividades, incluyendo la identificación, caracterización, análisis y evaluación de la vulnerabilidad de elementos expuestos, estimación de áreas de afectación, el cálculo de probabilidades de ocurrencia y la valoración del riesgo ambiental y socioeconómico.
c. Las medidas de mitigación y prevención a implementar para disminuir la amenaza, la exposición y/o la vulnerabilidad y así modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo.
d. El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

e. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
f. Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
g. Un plan de comunicaciones que incluya un directorio telefónico con entidades externas de apoyo actualizado.
h. Definir el programa de capacitación y socialización sobre el plan de contingencia involucrando a las comunidades identificadas como vulnerables y a las entidades de Gestión del Riesgo municipales y entregar los soportes según la definición de dicho programa.
i. Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
j. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado"

(…)"

Continuando con las labores de seguimiento y control ambiental, se realizó visita al proyecto los días 23 y 24 de agosto de 2021, emitiendo el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021, en el cual se indicó que, la Sociedad dio respuesta al Acta 38 del 12 de marzo de 2020 mediante radicado 2020199465-1-000 del 12 de noviembre de 2020 presentando la actualización del Plan de Contingencias y de Gestión del Riesgo de Desastres, respecto del cual esta Autoridad realizo la verificación conforme a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017 y lo requerido en el Acta 38 del 12 de marzo de 2020, indicando el incumplimiento de los Literales d, e, f, i y j de la siguiente manera (páginas 28 a 46).

"(…)

Mediante radicado 2020199465-1-000 del 12 de noviembre de 2020, la Sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL Colombia presenta la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Plan de Contingencias y Emergencias para el Área de Perforación Exploratoria Chipalo.

En el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Plan de Contingencias y Emergencias la Sociedad expone el manejo de las contingencias presentando el proceso de identificación y evaluación de los riesgos establecidos, brindando las intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera a implementar frente a la mitigación y reducción de la presentación de eventos en las instalaciones de la Sociedad brindando la manera de proceder tanto para la preparación como para la ejecución de respuesta ate algunos eventos.

En cuanto a los literales requeridos en el número 6 del Acta 38 del 12 de marzo del 2020, se puede establecer que:

(…)

d. La Sociedad estableció el proceso de manejo del desastre, acorde con el componente de preparación para la respuesta a la contingencia, ***sin embargo no presento en el componente de ejecución de la respuesta, todos los procedimientos operativos normalizados necesarios para la atención de los eventos de contingencias que se***

pueden presentar, *ya que solo identifica para un reventón de pozo, un incendio y un derrame****, y no establece para eventos como explosión, inundación y volcamiento de carrotanques para los cuales el nivel de riesgo dio medio.***

e. La Sociedad presentó cartografía incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019, ***sin embargo, solo presenta mapas de amenazas y no evidencio mapas de vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y los elementos expuestos.***

f. La Sociedad en ***el documento no presenta los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles,*** *pese a indicar que eventos como derrames de hidrocarburos por su frecuencia de ocurrencia puedan ser los escenarios de mayor afectación, por esta razón se disponen de sitios priorizados para la contención de la sustancia que pueda llegar a afectar cuerpos hídricos a lo largo de la vía de acceso y en cercanías al sitio de la plataforma de perforación.*

(…)

i. La Sociedad en el documento ***no presenta un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.***

j. La Sociedad en el documento ***no definió un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado.***

Es importante aclarar que será responsabilidad de la Sociedad, revisar y ajustar anualmente, y/o cuando el sector o la Sociedad lo consideren necesario y/o cuando los resultados de los ejercicios propios de modelación y/o la materialización de contingencias evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan. *En cualquier caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres, de conformidad con el Artículo 2.3.1.5.2.8.1., del Decreto 2157 de 2017, el numeral 9º del artículo 2.2.2.3.5.1 y el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.*

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por lo cual, en el Numeral 2 del Artículo Primero del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021), se reiteró el requerimiento de la siguiente manera:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.251.823-6, titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda-Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

(…)

2. Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto en cumplimiento de los literales d, e, f, i, y j del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo del 2020, incluyendo la siguiente información:

a. El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.
b. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al “Plan de Gestión de Riesgo”, en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
c. Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
d. Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
e. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado.

(…)”

Luego, se realizó visita al proyecto el día 06 de septiembre de 2022, emitiendo el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022, en el cual se indicó que la Sociedad mediante radicado 2022179011-1-000 del 19 de agosto de 2022 presento ajustes al Plan de Gestión de Riesgos, sin embargo, continuaba sin presentar lo requerido en el Acta 38 del 12 de marzo de 2020 y el Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021 (páginas 27 a 37).

“(…)

Conforme con lo indica en el numeral 2.2 Etapa en la que se encuentra el proyecto, en la actualidad el proyecto no se encuentra en etapa de operación según lo reportado por la Sociedad para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021. Adicionalmente, desde el año 2009 no se llevan a cabo actividades exploratorias en el Campo de Explotación Samarkanda. En tal sentido, para el periodo de seguimiento el proyecto se encuentra suspendido.

En tal sentido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, realizó la verificación de los documentos aportados teniendo en cuenta los requerimientos específicos y contemplando los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017, para lo cual se tienen las siguientes consideraciones:

(…)

Frente al literal a: El proceso de manejo del desastre no fue actualizado con base en los resultados del análisis del riesgo, por cuanto continúa sin presentar en el componente de ejecución de la respuesta, todos los procedimientos operativos

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

normalizados necesarios para la atención de los eventos de contingencias que se pueden presentar*, ya que solo identifica los PON para reventón de pozo, incendio derrame, y no establece los procedimientos para eventos como explosión, inundación y volcamiento de carrotanques para los cuales el nivel de riesgo dio medio en la valoración del riesgo; asimismo no establece niveles de emergencia, alerta, alarma y niveles de activación, ni la estructura de la intervención y articulación de la respuesta, conforme con el numeral 3.1.2. del Decreto 2157 de 2017. Por tal sentido no dio cumplimiento y se deber reiterar.*

Frente al literal b: *La Sociedad en la carpeta anexa “Anexo Cartográfico”, continúa presentando en formato PDF en la GDB mapas de amenazas como se observa en las siguientes imágenes, en la verificación* ***no evidenció la presentación de cartografía asociada a los riesgos y elementos expuestos, así como la cartografía relacionada con su georreferenciación.*** *Por tal sentido no dio cumplimiento y se deber reiterar.*

Frente al literal c: *La Sociedad en el documento* ***no presenta los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles,*** *conforme con lo requerido. Por tal sentido no dio cumplimiento y se deber reiterar.*

Frente al literal d: *En la verificación del documento* ***no se evidencia que la Sociedad presentara la ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción),*** *acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo con el grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados, conforme se establece en el numeral 3 del artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 de 2017. Por tal sentido no dio cumplimiento y se deber reiterar.*

Frente al literal e: *En la verificación del documento* ***no se evidencia que la Sociedad definiera los casos en los que el plan de contingencias será revisado y ajustado****, por tal sentido no dio cumplimiento y se deber reiterar.*

Conforme con lo verificado se considera que la Sociedad, si bien presentó respuesta al requerimiento con la entrega de documento denominado “PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL BLOQUE DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA CHIPALO”, mediante el radicado 2022179011-1-000 del 19 de agosto de 2022, en el mismo, no se evidencia el cumplimiento de ninguno de los literales “a, b, c, d y e” del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021, reitera al sentido se reitera la obligación.

(…)” Subrayado y negrilla fuera del texto

Por lo cual, en el Requerimiento 3 del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022 (por medio de la cual se acogió el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022), se reiteró el requerimiento de la siguiente manera:

“(…)

REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

los términos y condiciones que fueron establecidos en los respectivos actos administrativos y presentar ante esta Autoridad Nacional los soportes que permitan su verificación:
(…)
REQUERIMIENTO 3.
Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto en cumplimiento de los literales “d, e, f, i, y j” del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo del 2020 y de los literales “a, b, c, d y e” del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021, incluyendo la siguiente información:

a. El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.
b. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al “Plan de Gestión de Riesgo”, en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
c. Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
d. Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
e. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado

(…)”

Posteriormente, se emitió el Concepto Técnico 07371 del 29 de noviembre de 2022 como resultado de la visita realizada al proyecto el 5 de septiembre de 2022, en el cual se realizaron las mismas observaciones que en el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022 en cuanto a la actualización de Plan de contingencias, por lo cual en el Acta 784 del 29 de noviembre de 2022 (por medio de la cual se acogió el Concepto Técnico 07371 del 29 de noviembre de 2022), se reiteró nuevamente el requerimiento:

“(…)

REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones que fueron establecidos en los respectivos actos administrativos y presentar ante esta Autoridad Nacional los soportes que permitan su verificación:
(…)

REQUERIMIENTO 3.
Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto en cumplimiento de los literales “d, e, f, i, y j” del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

del 2020 y de los literales "a, b, c, d y e" del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021, incluyendo la siguiente información:

a. El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.
b. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
c. Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
d. Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
e. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado

(…)"

Luego de ello, se realizó seguimiento documental al proyecto emitiendo el Concepto Técnico 5080 del 16 de agosto de 2023, en el cual se indicó que, mediante Acta 784 del 29 de noviembre de 2022, se aclaró a la Sociedad que el Plan de Contingencias debe presentarse independientemente de que el proyecto se encontrara o no operativo, evidenciando que, no se presentó dicho documento (páginas 15 y 16).

"(…)

Cabe señalar que en el desarrollo del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental La sociedad 784 del 29 de noviembre de 2022, la Sociedad indicó lo siguiente:
(…)
"LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA indicó que en el Bloque "Chipalo" no se está desarrollando ninguna actividad, y su fase corresponde a desmantelamiento, razón a lo anterior, le solicita a esta Autoridad Nacional, efectuar el requerimiento para el bloque Samarkanda"
(…)
No obstante, fue informada de parte de esta Autoridad Ambiental bajo la siguiente aclaración que:
(…)
"Esta Autoridad Nacional hizo uso de la palabra y señaló que el Plan de contingencias abarca todo el proyecto e incluye el bloque Sarmakanda, de igual forma hizo precisión que el Plan de contingencias debe presentarse y este es ajeno a si el proyecto este operativo o no.

De igual forma, se indicó que esta actualización obedece a una actualización normativa desarrollada por el gobierno nacional en el año 2017

Además, agrego que este Plan debe estar orientado a las actividades presentes y futuras, por lo que se debe contemplar las dos actividades"
(…)
Finalmente, una vez verificada la información aportada por el titular de la licencia ambiental bajo el expediente LAM1800, no se evidencia la presentación del cumplimiento al requerimiento 3 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 784 del 29 de noviembre de 2022. En tal sentido se reitera.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

(…)" Subrayado y negrilla fuera del texto.

Por lo cual, en el Numeral 3 del Artículo primero del Auto 7730 del 26 de septiembre de 2023 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 5080 del 16 de agosto de 2023), se reiteró una vez más el requerimiento de la siguiente manera:

"(…)

ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA como titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Área de Interés Exploratoria Chipalo.", el cumplimiento de las siguientes obligaciones, en los términos y condiciones que fueron impuestas en los actos administrativos que se referencian en el presente artículo, y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este Auto de seguimiento y control ambiental:*

(…)

3. Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto, incluyendo la siguiente información:

a) El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.
b) La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
c) Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
d) Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
e) Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado

Lo anterior en cumplimiento de los literales "d, e, f, i, y j" del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo del 2020, de los literales "a, b, c, d y e" del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021 y literales "a, b, c, d y e" del requerimiento 3 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 784 del 29 de noviembre de 2022.

(…)"

Por último, se realizó seguimiento documental al proyecto, emitiendo el Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023, en el cual se indicó que la Sociedad no había presentado el Plan de Contingencias de acuerdo a lo requerido (páginas 14 a 16).

"(…)

Una vez verificada la información aportada por el titular de la licencia ambiental, no se evidencia la presentación del cumplimiento al requerimiento 3 del artículo primero del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 855 del 29 de noviembre de 2022, en tal sentido se reitera.

(…)"

A raíz de lo cual, en el Numeral 3 del Artículo primero del Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023 (por medio del cual se acogió el Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023), se reiteró el requerimiento de la siguiente manera:

"(…)
ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA como titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Campo de Explotación Samarkanda Bloque Chipalo.", el cumplimiento de las siguientes obligaciones, en los términos y condiciones que fueron impuestas en los actos administrativos que se referencian en el presente artículo, y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este Auto de seguimiento y control ambiental:*
(…)
3. Presentar la actualización del plan de contingencias, en la medida que se presenten los Planes de Manejo Ambiental Específicos-PMAE para cada pozo ajustado a la infraestructura conexa correspondiente al PMAE y considerando las demás actividades asociadas a la fase actual del proyecto, incluyendo la siguiente información:
a. El proceso de manejo del desastre con base en los resultados del análisis del riesgo y las medidas implementadas de reducción del riesgo.
b. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos correspondiente al "Plan de Gestión de Riesgo", en concordancia con el numeral 6 del artículo quinto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019.
c. Los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles.
d. Un componente de preparación y ejecución de recuperación ambiental en caso de que los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos se vean afectados.
e. Definir un apartado en los casos en que el plan de contingencia será revisado y ajustado.
Lo anterior en cumplimiento de los literales "d, e, f, i, y j" del requerimiento 6 del Acta de reunión y control y seguimiento ambiental 38 del 12 de marzo del 2020, de los literales "a, b, c, d y e" del numeral 2 del artículo primero del Auto 9644 del 16 de noviembre de 2021 y de los literales "a, b, c, d y e" del requerimiento 3 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 855 del 29 de noviembre de 2022.
(…)"

[…]

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

[…]

JUSTIFICACIÓN

La Sociedad SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, cuenta con la obligación de presentar el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas conforme con lo dispuesto en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008, requerido además en los Numerales 1 y 2 del Artículo octavo del Auto 2086 del 15 de julio de 2009, los Numerales 4 y 5 del Artículo primero

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

del Auto 0843 del 03 de marzo de 2015, el Requerimiento No. 5 del Acta 38 del 12 de marzo de 2020, el Numeral 3 del Artículo Primero del Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021, el Requerimiento 2 del Acta 855 del 29 de noviembre de 2022 y el Numeral 2 del Artículo primero del Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023.
Bajo la revisión más reciente al expediente LAM1800, se evidencio que la Sociedad hizo entrega de un Plan de Compensación en el cual no se especificaban las actividades a desarrollar ni el área en la que se realizaría el establecimiento de la reforestación en cumplimiento al permiso de emisiones atmosféricas y posteriormente dicho Plan no fue actualizado con la información requerida, en consecuencia, se configuró el presunto incumplimiento del presente hecho a partir del día inmediatamente posterior a la fecha límite establecida en el Acta 38 del 12 de marzo de 2020, para la presentación del Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas, es decir, el 13 de septiembre de 2020.

Así las cosas, dado que la sociedad SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA a la fecha no ha presentado el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas de acuerdo a lo requerido, se recomienda iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Artículo cuarto de la Resolución 1810 del 15 de octubre de 2008.

[…]

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que, mediante el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, reglamentó el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y estableció las directrices para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres, la Sociedad San Agustin Energy Corp. Sucursal Colombia, debía realizar la actualización del Plan de contingencias dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017.

Sin embargo, luego de los seguimientos ambientales realizados al proyecto, cuyas consideraciones se encuentran en el Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018 acogido mediante Auto 01251 del 22 de marzo de 2019, en el Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020 acogido mediante Acta 38 del 12 de marzo de 2020, en el Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021 acogido mediante Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021, en el Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022 acogido mediante Acta 855 del 29 de noviembre de 2022, en el Concepto Técnico 07371 del 29 de noviembre de 2022 acogido mediante Acta 784 del 29 de noviembre de 2022, en el Concepto Técnico 5080 del 16 de agosto de 2023 acogido mediante Auto 7730 del 26 de septiembre de 2023 y en el Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023 acogido mediante Auto 7731 del 23 de septiembre de

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

2023, se evidencio que la Sociedad presento el Plan de Contingencias, sin embargo, el mismo no contenía toda la información solicitada en el Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 de 2017 y los requerimientos establecidos, en consecuencia, se configuró el presunto incumplimiento del presente hecho a partir del día inmediatamente posterior a la fecha límite establecida en el Auto 01251 del 22 de marzo de 2019 para la presentación del Plan de Contingencias, es decir, el 04 de abril de 2019.

De esta manera, se establece que la Sociedad incurrió en un presunto incumplimiento normativo ya que no ha presentado el Plan de Contingencias, de acuerdo a la estructura establecida normativamente, es decir que, no se garantiza que la Sociedad pueda desarrollar los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia de manera correcta, por lo cual, se recomienda iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

[…]”

En vista de lo anterior, esta Autoridad evidencia que la sociedad San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia, con NIT 900.251.823-6, al parecer no ha dado cumplimiento a las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución nro. 1034 del 12 de noviembre de 1998 para el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto “*Bloque de Perforación exploratoria Chipalo*”, ya que acorde con el análisis que precede, se observa que dicha sociedad a pesar de tener pleno conocimiento de los deberes adquiridos y de los diferentes requerimientos que se han efectuado en el marco de los seguimientos realizados con el fin de verificar el acatamiento de las mismas, no he presentado [1] el Programa de Compensación Forestal por emisiones atmosféricas y [2] la actualización del Plan de Contingencias considerando la etapa actual en la que se encuentra el proyecto.

Ahora bien, teniendo en cuenta que una persona jurídica extranjera que ejecuta sus actividades en el territorio colombiano es responsable de acatar la Constitución y las leyes- conforme lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 485 del Código de Comercio-, y está llamada y habilitada para ser sujeto procesal en los diversos escenarios litigiosos que se lleguen a presentar en la ejecución de su objeto al interior del país, entre ellos, un proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo, nada obsta para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, adelante la investigación que corresponda conforme los parámetros previstos en la Ley 1333 de 2009, de ser el caso, determine o no responsabilidad ambiental.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Por lo anterior, es claro que esta Autoridad está facultada para dar ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra sociedad extrajera San Agustín Energy Corp., quien cuenta en el territorio nacional para el desarrollo de sus actividades permanentes con una Sucursal, la cual se identificada con el NIT. 900.251.823-6.

Así las cosas, a la luz de todo lo anterior, se observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la misma ley, por estos hechos.

IV. Presunto incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

1. Resolución Nro. 1034 del 12 de noviembre de 1998, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, le otorgó a la sociedad KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTDA., Licencia Ambiental para el proyecto “Bloque de Perforación exploratoria Chipalo”, y estableció Plan de Manejo Ambiental para los pozos Samarkanda 1 y 2.

2. Resolución Nro. 559 del 22 de junio de 2001, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998.

3. Resolución Nro. 552 del 15 de mayo de 2003, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998.

4. Resolución Nro. 1513 del 16 de diciembre de 2004, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998.

5. Resolución Nro. 1561 del 21 de octubre de 2005, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, modificó la Resolución 1034 del 12 de noviembre de 1998.

6. Resolución Nro. 1810 del 15 de octubre de 2008, por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, le otorgó a la sociedad KAPPA RESOURCES COLOMBIA LIMITED, Licencia Ambiental Global para el proyecto “Campo de Explotación Samarkanda – Bloque Chipalo”.
7. Radicado 4120-E1-36609 del 1 de abril de 2009 presentado por la sociedad investigada.

8. Auto 2086 del 15 de julio de 2009 por el cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, llevó a cabo seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 978 del 25 de junio de 2009.

9. Resolución 641 del 26 de marzo de 2010, por el cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT ordenó el cambio de la Razón Social del Titular de las resoluciones por las cuales se otorgaron Licencias Ambientales y sus modificaciones a las empresas KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD y GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC, por el de PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP.

10. Radicado 4120-E1-24467 del 13 de mayo de 2014 presentado por la sociedad investigada.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

11. Radicado 4120-E2-24467 del 10 de junio de 2014 presentado por la sociedad investigada.

12. Auto 0843 del 03 de marzo de 2015, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 413 del 30 de enero de 2015

13. Radicado 2017047431-1-000 del 28 de junio de 2017 presentado por la sociedad investigada.

14. Radicado 2017123508-1-000 del 28 de diciembre de 2017 presentado por la sociedad investigada.

15. Radicado 2017123514-1-000-1-000 del 29 de diciembre de 2017 presentado por la sociedad investigada.

16. Resolución 00130 del 05 de febrero de 2018, por la cual la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1034 de 12 de noviembre de 1998 para el desarrollo del proyecto Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo y de todas sus modificaciones contenidas en las Resoluciones 559 del 22 de junio de 2001, 406 del 9 de abril de 2003, 552 del 15 de mayo de 2003, 1513 del 16 de diciembre de 2004, 1561 del 21 de octubre de 2005, 1326 del 17 de julio de 2006, cuyo titular era la sociedad PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP identificada con NIT. 800128549-4, a favor de la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA., identificada con NIT. 900251823-6.

17. Auto 01251 del 22 de marzo de 2019, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto, acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 05977 del 05 de octubre de 2018

18. Radicado 2020020356-1-000 del 11 de febrero de 2020 presentado por la sociedad investigada.

19. Acta 38 del 12 de marzo de 2020, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 01412 del 12 de marzo de 2020

20. Acta 39 del 12 de marzo de 2020, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 01413 del 12 de marzo de 2020.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

21. Radicado 2021146816-1-000 del 16 de julio de 2021 presentado por la sociedad investigada.

22. Auto 09644 del 16 de noviembre de 2021, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 06479 del 21 de octubre de 2021.

23. Radicado 2022146040-1-000 del 14 de julio de 2022 presentado por la sociedad investigada.

24. Acta 855 del 29 de noviembre de 2022, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 07356 del 28 de noviembre de 2022.

25. Acta 784 del 29 de noviembre de 2022, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 07371 del 29 de noviembre de 2022

26. Resolución 00314 del 21 de febrero de 2023, por medio del cual la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA por SAN AGUSTIN ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, como titular del instrumento de manejo y control ambiental del proyecto "Campo de Explotación Samarkanda - Bloque de Perforación Exploratoria Chipalo".

27. Auto 7730 del 26 de septiembre de 2023, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 5080 del 16 de agosto de 2023.

28. Auto 7731 del 23 de septiembre de 2023, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento ambiental al proyecto acogiendo las recomendaciones del Concepto Técnico 5176 del 22 de agosto de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra sociedad extrajera San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia, quien cuenta en el territorio nacional para el desarrollo de sus actividades permanentes con una Sucursal, la cual se identificada con el NIT. 900.251.823-6,

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0005-00-2024, estará a disposición del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO.- A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, incorporar al expediente SAN0150-00-2023, copia integra de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*V. Incorporación de documentos* "de esta providencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad San Agustín Energy Corp. - Sucursal Colombia, con NIT 900.251.823-6, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. - Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 MAR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

ESTEFANIA RAMIREZ RAMIREZ
CONTRATISTA

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0005-00-2024
Concepto Técnico N° 7681 del 10 de noviembre de 2023
Fecha: 01 de febrero de 2024

Proceso No.: 20241420014505

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”